



FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO

En SANTIAGO a 01 de DICIEMBRE del 2020, entre JEREZ Y JEREZ LIMITADA, RUT N°76.619.324-2, representada por don RAFAEL HERNAN JEREZ SANTIBANEZ, cédula nacional de identidad N°11125889-9 domiciliado en ELIZARDA LARENAS #152 PARQUE REAL en adelante, "el empleador"; y don FABIAN ANDRES MORENO RENDON, cédula nacional de identidad N°26.821.812-2, domiciliado en CALLE MARIA ROSAS VELAZQUEZ 65, comuna de ESTACION CENTRAL, en adelante también denominada el "Trabajador", en adelante el "Ex - trabajador", se deja constancia de la siguiente declaración, transacción, renuncia y/o desistimiento de acciones y derechos, recibo y finiquito:

PRIMERO.- El ex - trabajador declara expresamente haber prestados servicios en calidad de AYUDANTE DE MAESTRO INSTALADOR - TONGOY, en el periodo comprendido entre el 02 de NOVIEMBRE de 2020 hasta el 01 de DICIEMBRE de 2020, fecha en que se produjo el término a su contrato de trabajo por aplicación de la causal

Artículo 159 Nro.4 - Vencimiento del plazo convenido en el contrato

SEGUNDO.- Declara asimismo el ex trabajador, que durante todo el tiempo que prestó sus servicios, recibió fiel y oportunamente de su ex empleador el total de las remuneraciones y demás prestaciones laborales convenidas y/o legalmente procedentes. A mayor abundamiento de todo lo anterior, deja expresa y especial constancia que durante todo el periodo que duro la relación laboral de carácter exclusiva entre las partes, incluso previo a su inicio, así como al momento del término del contrato de trabajo, en todo momento su ex - empleador ejerció las facultades de mando y dirección que la Ley le confiere y reconoce respetando íntegramente sus derechos laborales, y todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales, la intimidad, vida privada, honra y, en general la dignidad del ex - trabajador

Declara, asimismo, que nunca su ex- - empleador incurrió en actos, conductas u omisiones que hubieren significado o importado un impedimento, restricción, limitación o vulneración de los derechos y garantías ya referidas o en actos discriminatorios o arbitrarios.

TERCERO.- Con motivo del presente finiquito, el ex trabajador declara aceptar el saldo del siguiente detalle de haberes y descuentos que declara haberlos leído personal, detenida y detalladamente:

- Sueldo (2)	\$	16.666
- Colación	\$	3.333
- Movilización	\$	3.333
- Vacaciones (1,25)	\$	19.620
- Leyes sociales	\$	(2.962)
TOTAL	\$	39.990

El ex trabajador declara recibir en este acto a plena conformidad el monto antes indicado. De esta forma, el ex - trabajador deja testimonio de que se encuentra íntegramente pagada y extinguida toda y cualquier obligación pasada, actual o futura que el ex - empleador mantenga o hubiere tenido a su favor, con motivo de la prestación de sus servicios, del contrato de trabajo indicado en la cláusula primera de este instrumento; de su respectiva terminación o por cualquier otra causa o razón, sea de carácter legal, convencional o de cualquier otra índole, como asimismo, manifiesta su expresa aceptación de la causal de despido aplicada con motivo de su desvinculación, renunciando a cualquier reclamo administrativo o acción legal tendiente a cuestionarla, impugnarla improcedente o injustificada

CUARTA.- El ex-trabajador declara en este acto, por un lado, que guardará confidencialidad de toda la información que haya tenido u obtenido con ocasión o a causa de las funciones que desempeño para el ex empleador y por otro que ha devuelto al ex - empleador toda la información, sea escrita o gráfica, que materialmente tuvo disponible con ocasión o a causa de la relación laboral que lo unió con su ex empleador, ya sea física o digitalmente soportada, así como las claves a que tuvo acceso durante la relación laboral que lo unió con su ex - empleador, así como toda la información que siendo de proveedores o de clientes de su ex - empleador, a que haya tenido acceso el ex - trabajador y todo los correos electrónicos, software, programas computacionales o sistemas en general y hardware o herramientas de trabajo de propiedad del ex - empleador como computador (incluido todo el material contenido en el computador), celular, i - pad, i - pad o cualquier otro dispositivo electrónico o material digital que el ex - trabajador haya usado sea en el lugar de trabajo o que se haya llevado fuera del lugar de trabajo.

QUINTA.- Las partes convienen en otorgar al presente instrumento la calidad o naturaleza de una transacción al tenor de lo dispuesto en el artículo 2446 del Código Civil, con el objeto expreso y determinado de evitar un eventual litigio o controversia entre las partes derivado del termino del contrato de trabajo que lo unió con el ex empleador. En vista de lo anterior, expresamente las partes convienen en otorgar al presente instrumento la calidad de transacción para todos los efectos legales, judiciales y contractuales correspondientes, elevando dicho carácter a la condición de esencial para la celebración de la presente convención.

SEXTA.- Declara el ex-trabajador, que su ex - empleador nada le adeuda, especialmente por sueldo, reajustes de sueldos, horas extraordinarias, gratificaciones legales o contractuales, feriado, bonificaciones, imposiciones legales, indemnizaciones legales o contractuales procedentes, indemnizaciones por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, incluidas las de daño moral, lucro cesante o daño emergente por ningún otro concepto, sea de origen legal, contractual o voluntario, motivo por el cual en total y perfecto conocimiento de sus derechos laborales, le otorga a su ex - empleador el más amplio, completo, total y definitivo finiquito, renunciando expresamente en forma total, plena, absoluta, definitiva e irrevocable a ejercer toda clase de acciones que pudieren corresponderle, sean estas de carácter civil, administrativo, laboral, previsional, penal, incluidas las que se originen en alguna clase de responsabilidad extracontractual por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, o de cualesquiera otra naturaleza, derivadas del contrato de trabajo que existió entre ambas de carácter exclusivo, del termino de los servicios o de cualquier otro hecho o derecho

SEPTIMA.- Asimismo, las partes acuerdan expresamente que, en el evento en que el ex - trabajador, a esta fecha, ya hubiere iniciado acciones legales o constitucionales o interpuesto algún

reclamo administrativo o acción o recurso de la naturaleza que fuere en contra de su ex - empleador sea en virtud del Código del Trabajo, de la Ley N° 16.744 o de otras leyes especiales, por medio del presente instrumento también viene en desistirse de todas las acciones, reclamos y/o recursos que hubiere interpuesto o ejercido en contra del ex - empleador , aun ya iniciadas , que directa o indirectamente, pudieren emanar de los hechos a que se refiere el presente instrumento. El ex - trabajador viene en dejar constancia que durante todo el tiempo que prestó servicios para su ex - empleador, ésta respetó los derechos fundamentales que le correspondían de acuerdo a lo que señala el artículo segundo y demás pertinentes del Código del Trabajo. Asimismo, deja constancia que recibió de su ex - empleador correcta y oportunamente el total de las remuneraciones convenidas, de acuerdo con su contrato de trabajo y/o contrato colectivo vigente, clase de trabajo ejecutado, reajustes legales, pago de asignación familiar autorizadas por la respectiva institución de Previsión, horas extraordinarias cuando las trabajó, beneficio de la semana corrida, compensaciones de día cuando así lo solicitó, cumplimiento íntegro de la normativa establecida por la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y decretos afines, feriados legales, correcto y oportuno pago de sus cotizaciones previsionales, seguro de cesantía, gratificaciones y participaciones, en conformidad a la ley, y que nada se le adeuda por los conceptos antes indicados ni por ningún otro, sea de origen legal o contractual derivado de la prestación de sus servicios, su desarrollo y/o término de los mismos, como asimismo de todo evento, siniestro, accidente del trabajo y/o enfermedad profesionales ocurrido durante la relación laboral que por este acto se finiquita, como en general de cualquier hecho, evento o circunstancia acaecida durante el desarrollo de su relación laboral. En consecuencia, no teniendo reclamo ni cargo alguno que formular en contra de su ex - empleador, el trabajador viene en otorgar el más amplio, completo y total finiquito, renunciando expresamente y desistiéndose de cualquier acción civil, laboral, ordinaria, monitoria, tutelar y en general de cualquier naturaleza, incluso las derivadas de la Ley 16.744 y por eventuales vulneraciones de derecho, que este pudiere interponer en contra de su ex - empleador, declaración que formula libre y espontáneamente, en perfecto y cabal conocimiento de cada uno y de todos sus derechos.

Para constancia, firman las partes sin reserva de ningún derecho o acción. Todo lo anterior, consta en dos ejemplares del mismo tenor, quedando uno en poder de cada parte, previa ratificación legal de su firma.

[Firma del Trabajador]
Firma del Trabajador

[Firma del Empleador]
Firma del Empleador

EL PRESENTE FINIQUITO FUE LEIDO, FIRMADO Y RATIFICADO ANTE MÍ POR EL TRABAJADOR Y POR EL EMPLEADOR QUE SE INDIVIDUALIZAN EN EL MISMO, EN SEÑAL DE TOTAL ACUERDO Y CONFORMIDAD. SANTIAGO, 02 DIC 2020



JEREZ Y JEREZ LIMITADA

RUT : 76.619.324-2

ELIZARDA LARENAS #152 PARQUE REAL QUILICURA

Teléfono

Liquidación de Sueldo Mensual

RUT: 26821812-2		Nombre: MORENO RENDON FABIAN ANDRES		Fecha Contrato : 02/11/2020	
Año: 2020	Mes: Noviembre	CC:		Sueldo Base: 400.000	UF: 29.030,17
Cargo: AYUDANTE DE MAESTRO INSTALADOR - TONGOY					
HABERES			DESCUENTOS		
Días Trabajados: 29,00			AFP: Modelo 10,77%		
Sueldo: 386.667			Base AFP: 668.716		
Horas: 16,00 100.00%			Cotización AFP: 72.021		
Total Horas Extras: 66.368			Isapre: Fonasa 46.810		
			7% Obligatorio: 46.810		
			Cotización Pactado: 0 UF		
			Diferencia Isapre:		
BONO 86.441			Base AFC: 668.716		
			Cotización AFC Trabajador:		
			Total Previsión: 118.831		
			Días no Trabajados		
			Vacación:		
			Licencia:		
			Faltas:		
Gratificación 129.240					
Total Imponible: 668.716			Base Tributable: 549.885		
Cargos:					
Asignación 96.667					
Movilización:					
Asignación Colación: 96.667			Anticipo: 250.000		
TOTAL HABERES: 862.050					
Certifico que he recibido conforme y no tengo cargos ni cobro alguno posterior que hacer, por ninguno de los conceptos comprometidos en ella. FIRMA TRABAJADOR			TOTAL DESCUENTO 368.831		
			ALCANCE LIQUIDO 743.219		
			TOTAL A PAGAR 493.219		
			SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS		